

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 재산종합보험 관리 불철저 및 업무개선 필요
2. 소관부점 : 새출발채권관리처, 기업희생지원처, 국유재산기획처,
서울동부지역본부 등 8개⁶⁶⁾ 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무 개요

새출발채권관리처는 「업무분장세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제17조 제3호, 제7호에 따라 소상공인자영업자새출발기금(주)(이하 “새출발기금”이라 한다)이 인수한 채권 관리업무 및 새출발기금 전산시스템 개선 지원 업무를 수행하고 있다.

기업희생지원처는 세칙 제23조 제4호에 따라 특별채권 등 기업채권의 정리·관리 업무를 수행하고 있다.

국유재산기획처는 세칙 제25조 제1항 제6호에 따라 국유재산 업무 관련 전산 등 개선 업무를 수행하고 있다.

서울동부지역본부 등 8개 지역본부는 세칙 제36조 제1항 제2호, 제13호에 따라 담보부채권 인수지원·정리 및 국유재산의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

66) 서울동부, 서울서부, 부산, 경기, 광주전남, 대구경북, 인천, 대전충남 지역본부

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「공기업·준정부기관 회계기준」 제62조에서는 유형자산의 보험 가입 의무를 규정하고 있으며, 다만 토지나 기관장이 보험가입이 불필요하다고 인정한 자산은 예외로 하고 있다.

또한, 「유형자산관리요강」 제14조에 따르면 유형자산⁶⁷⁾ 관리부점장은 재산종합보험 등 유형자산 관리에 필요한 보험을 가입하여야 하며, 그 방법과 절차는 사장이 별도로 정한 기준을 따르도록 되어 있으며

[표 31]와 같이 유형자산과 더불어 보험가입이 필요한 국유재산과 담보채권(담보물건) 등에 대해서도 관련 내규에 보험 가입의무 및 가입방법⁶⁸⁾에 대해 별도로 정하고 있다.

[표 31] 관리재산 보험가입 관련 내규 및 업무기준

관리재산	내규 및 업무기준	재산 관리부점
국유재산 (건물)	“기재 생략”	
담보채권 (가계일반)		
담보채권 (새출발)		
특별채권 (담보)		
인수 건물 (기업지원)		
인수 동산 (기업지원)		
기타재산 (양재타워 등)		

67) 업무용으로 취득한 토지, 건물, 차량운반구, 공구와 기구, 비품, 건설 중인 자산

68) 보험가입 대상물건, 보험금액 책정 방식 등

한편, 「재산종합보험 관리업무에 관한 기준」에 따르면 재산종합보험 가입은 보험관리 업무 주무부점(경영지원실)에서 참여 보험회사와 보험 가입기간을 1년으로 하여 보험계약을 일괄하여 체결하도록 되어 있고,

경영지원실은 신규 계약 체결 전 [그림 11]과 같이 가입대상 명세를 현행화⁶⁹⁾하여 계약을 체결하고, 보험기간 중 추가 가입(해지) 사유가 발생한 재산에 대해서는 소관부점의 개별 요청에 따라 가입 절차를 진행하고 있다.

[그림 11] 경영지원실 보험가입 업무처리 현황

1.보험가입 대상 일괄 확인 (경영지원실→소관부점)	2.추가가입 요청 (소관부점→경영지원실)
수신자 수신자참조 (경유) 제 목 2025년도 재산종합보험 신규 업무협정을 위한 보험가입 대상 확인 요청 2025년도 재산종합보험 신규 업무협정을 위하여 다음과 같이 보험가입 대상 물건을 확인하오니 물건 명세서 작성 후 회신하여 주시기 바랍니다. - 다 음 - ☐ (대상부점) 재산종합보험 가입대상 물건 보유 및 예정 부점 ☐ (요청내용) 붙임 '재산종합보험 가입대상 물건 명세서' 작성 후 회신 * 붙임 명세서는 25.2.28 기준이므로 3월 이후 가입 또는 해지 신청한 물건 추가 입력 必 ☐ (회신기한) <u>25.04.11.(금)까지</u> 문서 회신(해당사항 없는 경우 미회신) ☐ (기타사항) 재산(업무)별 보험가입 기준 등을 잘 확인하시어 착오에 따른 변경이 없도록 주의 요망	수신자 경영지원실 (경유) 제 목 재산종합보험 가입 신청[유아이제삼심차유동화-2022-1] 1. 귀 부서의 업무 협조에 감사드립니다. 2. 인수 차주의 담보물건에 대하여 붙임과 같이 재산종합보험 가입을 신청하고자 하오니, 협조하여주시기 바랍니다. ※ 기업회생지원처 기존 재산종합보험 가입문건으로, 이관일자인 2024년 5월 21일자 가입 신청함. 붙임 보험가입신청명세서 1부, 끝.

또한, 재산종합보험 계약 시 특별약정⁷⁰⁾을 통해 계약기간 중 보험 미가입 재산에서 보험사고가 발생하더라도 소급 보장이 가능하도록 되어 있으나, 이는 어디까지나 예외적 보완 장치에 불과하여 지연 가입을 정당화 할 수 없으며

69) '25년 가입기준 3,493건, 보험가입금액 약 3조 2,666억원, 보험료 13.8억원 지급(공장, 일반, 주택으로 구분)

70) 보험계약 특별약정서 제3조에는 '발주처'의 보험료가 납입되기 전이라도 '계약상대방'의 책임 개시일로부터 '계약상대방'의 책임이 개시된다고 명시되어 있음

특히, 미보험 재산에서 인명사고 등 중대사고가 발생할 경우 보험 적용 여부를 둘러싼 법적 분쟁 가능성과 더불어 관리 소홀로 인한 공사의 대외 신뢰도가 저하될 우려도 있다.

따라서, 소관부점은 관리재산의 보험가입을 지체 없이 이행하고, 보험해지 사유가 발생한 경우에는 보험료 환급이 신속히 이루어지도록 해지 절차를 지연 없이 진행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 재산종합보험 관리에 관한 업무처리 실태를 점검한 결과

(1) 재산종합보험 관리 불처저

새출발채권관리처 소관 ○●○ 담보채권(■재단-●●●●)의 경우 담보물(다세대 주택)이 보험가입 대상이었으나, 2023. 10. 30. 채권 양수도 계약 후 252일이 지난 2024. 7. 8.에 보험가입을 요청 하였으며

광주전남지역본부 소관 ‘전라남도 목포시 ○●동 ○-○’(건물, 1,512㎡) 소재 국유재산의 경우 2022. 3. 15. 신규수탁 되었지만 수탁 이후 약 3년이 경과한 2025. 5. 20.에 보험가입⁷¹⁾을 신청한 것으로 확인되었다.

또한, 기업회생지원처 소관 특별채권(울산광역시 울주군 웅촌면 ○●○●○ ●●-●)의 경우, 2022. 8. 26. 채권 인수 당시 채무자 가입 보험에 질권⁷²⁾을 설정하여 보험상 권리를 확보하였으나, 채무자 파산

71) 2024년도 재산종합보험 추가가입 요청 [광주전남지역본부-97630(2025.05.20.)]

72) 보험계약에 기초한 보험금청구권을 담보로 설정하는 질권으로 질권자가 보험사에 직접

으로 2024. 3. 27. 기존 보험(질권)이 만료된 후 약 1년이 경과한 2025. 3. 27.에 보험가입을 요청한 것으로 확인되는 등

[표 32] 및 [별지 3]와 같이 재산종합보험 가입(해지)을 원인 발생일로 부터 30일 초과하여 신청하거나, 누락한 사례가 총 288건 확인 되었다.

[표 32] 관리재산 보험가입(해지) 지연, 누락 명세

(단위 : 건)

부점	국유재산		담보채권		합계
	지연	누락	지연	누락	
서울동부지역본부	“기재 생략”				
서울서부지역본부					
부산지역본부					
경기지역본부					
광주전남지역본부					
대전충남지역본부					
대구경북지역본부					
인천지역본부					
전북지역본부					
경남지역본부					
강원지역본부					
충북지역본부					
새출발채권관리처					
기업회생지원처					
합계	126	24	138	0	288

* (지연) ‘24년 1월 이후 접수된 추가 보험가입(해지) 요청 1,839건의 지연 여부를 확인
 ** (누락) ‘25년 6월 경영지원실에 실시한 재산종합보험 정합성 조사 등을 통해 확인된 누락 건수

보험금을 청구·수령할 수 있는 권리

(2) 보험관리 전산 개선 등 관리방안 마련 필요

또한, 재산종합보험 관리에 대한 전산 및 업무기준 등을 점검한 결과 다음과 같은 개선사항이 확인되었다.

첫째, 채권관리시스템(일반채권)에는 [그림 12]와 같이 보험가입금액 산출 및 물건별 보험 이력관리 기능이 마련되어 있으나, 새출발 기금 시스템의 경우 보험관리 기능이 없어 담당자가 보험가입 물건 구분과 보험금액 산출 등을 수기로 처리하여 담보물의 보험 관리가 체계적으로 이루어지기 어려운 것으로 확인되었다.

[그림 12] 채권관리시스템(일반채권) 보험관리 화면

둘째, 국유재산관리시스템(국유iN) 메뉴에는 [그림 13]과 같이 신규 수탁 결재 시 '보험가입대상여부'를 'Y'로 선택하면 수탁 결재문과 보험가입 요청문서가 자동 생성되어 수탁 즉시 보험 가입이 가능한 연동 기능⁷³⁾이 마련되어 있으나,

73) 신규수탁 결재가 완료되면 해당 재산의 보험가입 요청문서는 경영지원실로 자동 발송

실무상 수탁 시점에는 보험가입금액⁷⁴⁾ 등의 확인이 어려워 대부분 담당자들이 ‘보험가입대상여부’를 ‘N’으로 선택하여 수탁 결재를 우선 진행하고, 이후 보험가입요청은 연동 문서가 아닌 담당자가 별도로 수기로 문서를 작성하여 진행하는 것으로 확인되었다.

[그림 13] 국유재산관리시스템 신규수탁 화면(건물)

건물형태 *	일반건물	건물구조	철근콘크리트조
지붕형태 *	슬래브지붕	회계구분 *	일반
도서지역여부 *	☐ Y ☒ N	민통선이북여부	☐ Y ☒ N
업무유형 *	실태조사업무	주택유형 *	기타건물
국세청관리이력여부 *	N	안전관리자여부	☐ Y ☒ N
사전등록사유	- 선택 -		
보험가입대상여부	☒ Y ☐ N		
비축부동산여부	☐ Y ☒ N	공무원관사여부	☐ Y ☐ N
		비축부동산 매입일자	📅

또한, 보험 가입 후 가입(해지) 이력 관리에 대한 기능이 마련되어 있지 않아 담당자가 변경될 경우 해당 재산의 보험가입 현황을 파악하기 어려운 문제점이 있었다.

셋째, 특별채권(회생채권) 담보물은 회생관리인의 담보재산 보존 의무⁷⁵⁾에 따라 대부분 재산종합보험이 가입·유지되며, 소관부점은 채권 인수 후 해당 계약에 ❶질권을 설정하여 보험상 권리를 확보하거나, 채무자 파산 등으로 보험이 만료된 미보험 재산의 경우에는 ❷공사가 직접 보험에 가입하는 방식으로 보험관리 업무를 수행하고 있다.

74) 주택의 경우 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따라 공시된 해당 주택의 주택가격, 공시된 자료가 없거나 그밖의 재산의 경우에는 시가표준액 또는 대장가액 등을 적용

75) 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제82조, 제89조에 따르면 관리인은 선량한 관리자의 주의로써 직무를 수행하고 취임 후 즉시 재산의 관리에 착수하여야 한다고 명시

그러나, 채무자 보험에 질권을 설정한 경우 담당자가 직접 확인 절차를 거치지 않는 한 보험의 만료 여부를 즉각적으로 파악하기 어려웠으며, 이에 따라 기존 보험이 만료된 후에는 담당자가 직접 확인하기 전까지 미보험 상태로 유지되는 문제점이 있었다.

위와 같이 관리재산의 보험관리가 적정하게 이행될 수 있도록 관련 전산 및 업무기준을 개선할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 서울동부지역본부 등 11개 부점은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 관리재산의 보험관리 업무를 철저히 하고, 전산 시스템 개선 등 보험관리 강화를 위한 조치를 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

서울동부지역본부 등 8개 지역본부* 본부장은 국유재산, 담보물건의 보험관리 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생되지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

* 보험가입(해지) 지연, 누락 건수가 10건 미만인 4개 지역본부(전북, 경남, 강원, 충북)는 현지조치 함

새출발채권관리처장, 기업희생지원처장은 담보물건 보험관리 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바라며(주의) 전산 시스템 개선 등 보험관리 강화 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

국유재산기획처장은 국유재산(건물) 보험관리 업무가 체계적으로 이루어질 수 있도록 관련 시스템을 개선하시기 바랍니다. (통보)